

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5332/2547

บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

กรุงเทพมหานคร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 มาตรา 6

โจทก์ซึ่งทำธุรกิจสถานีบริการน้ำมันมีหน้าที่ต้องจัดทำแผ่นป้ายที่มีข้อความ "เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากมิเตอร์หัวจ่าย" และป้ายแสดงประเภท ชนิด และราคา จำหน่ายปลีกน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งออกตาม ป.รัษฎากร และประกาศคณะกรรมการกลางกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด (ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด ประกอบด้วยกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ) ป้ายดังกล่าวข้างต้นจึงไม่ใช่ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ของโจทก์ตามบทบัญญัติใน มาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีป้ายฯ โจทก์จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยแจ้งการประเมิน ภาษีป้ายบริเวณสถานีบริการน้ำมันของโจทก์สามแห่ง โจทก์ไม่เห็นด้วยจึงยื่นอุทธรณ์ ต่อมาโจทก์ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วินิจฉัยยื่นตามการแจ้งการประเมิน โจทก์ชำระค่าภาษีตามที่ได้รับแจ้งการประเมิน
แก่จำเลยแล้ว รายละเอียดของป้ายโจทก์ที่ถูกประเมินตามคำฟ้องข้อ 3 มีดังนี้

3.1 สถานีบริการน้ำมันเลขที่ 49/3 ถนนสุขุมวิท แขวงลำผักชี เขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร

3.1.1 ป้ายมีข้อความว่า "ดีเซล" ติดตั้งด้านบนหัวจ่ายน้ำมันภายในอาคาร
จำหน่ายน้ำมันจำนวน 4 ป้าย มีพื้นที่ป้ายละ 13,725 ตารางเซนติเมตร ปีภาษี 2543
และ 2544 ปีละ 800 บาท

3.1.2 ป้ายมีข้อความว่า "เอสโซ่, UNLEADED SUPREME" ติดตั้งด้านบนหัว
จ่ายน้ำมันภายในอาคารจำหน่ายน้ำมันจำนวน 8 ป้าย มีพื้นที่ป้ายละ 13,725 ตาราง
เซนติเมตร ปีภาษี 2543 จำนวน 4,320 บาท

3.1.3 ป้ายมีข้อความว่า "ยัมเต็มถัง, ภาพเสือ" ติดตั้งที่ตู้จำหน่ายน้ำมันใน
อาคารจำหน่ายน้ำมันจำนวน 13 ป้าย มีพื้นที่ป้ายละ 2,100 ตารางเซนติเมตร ปีภาษี
2544 จำนวน 2,600 บาท

3.1.4 ป้ายมีข้อความว่า "ESSO" ติดตั้งอยู่ใต้หัวจ่ายน้ำมันในอาคารจำหน่าย
น้ำมันจำนวน 10 ป้าย มีพื้นที่ป้ายละ 4,800 ตารางเซนติเมตร ปีภาษี 2544 จำนวน
4,000 บาท

3.1.5 ป้ายมีข้อความว่า "ESSO, เอสโซ่" ติดตั้งด้านบนหัวจ่ายน้ำมันในอาคาร
จำหน่ายน้ำมันจำนวน 8 ป้าย มีพื้นที่ป้ายละ 13,725 ตารางเซนติเมตร ปีภาษี 2544
จำนวน 4,320 บาท

3.1.6 ป้ายมีข้อความว่า "เครื่องหมายกรมสรรพากร, เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก
มิเตอร์หัวจ่าย และราคาน้ำมันชนิดต่าง ๆ" ติดตั้งอยู่ด้านหน้าสถานีบริการน้ำมัน
จำนวน 2 ป้าย พื้นที่ป้ายละ 10,800 ตารางเซนติเมตร ปีภาษี 2543 และ 2544 ปีละ
400 บาท

3.1.7 ป้ายมีข้อความว่า "ยินดีรับบัตร SYNERGY ESSO และเครื่องหมายลูก
ศรบอกทางเข้า" ติดตั้งที่ทางเข้าสถานีบริการน้ำมันจำนวน 2 ป้าย พื้นที่ป้ายละ
22,050 ตารางเซนติเมตร ปีภาษี 2543 และ 2544 ปีละ 1,760 บาท

3.1.8 ป้ายมีข้อความว่า "AMERICAN EXPRESS" ติดตั้งด้านหน้าสถานี
บริการน้ำมันจำนวน 2 ป้าย พื้นที่ป้ายละ 4,000 ตารางเซนติเมตร ปีภาษี 2543 และ
2544 ปีละ 640 บาท

3.2 สถานีบริการน้ำมันเลขที่ 29/2 ถนนสุขุมวิท แขวงลำผักชี เขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร

3.2.1 ป้ายมีข้อความ "ดีเซล" ติดตั้งด้านบนหัวจ่ายน้ำมันในอาคารจำหน่าย
น้ำมันจำนวน 4 ป้าย พื้นที่ป้ายละ 13,725 ตารางเซนติเมตร ปีภาษี 2543 และ
2544 ปีละ 800 บาท

3.2.2 ป้ายมีข้อความ "เอสโซ่, ESSO" ติดตั้งด้านบนหัวจ่ายน้ำมันในอาคาร
จำหน่ายน้ำมัน ปี 2543 จำนวน 6 ป้าย ปี 2544 จำนวน 8 ป้าย พื้นที่ป้ายละ 13,725
ตารางเซนติเมตร ปีภาษี 2543 จำนวน 3,240 บาท ปีภาษี 2544 จำนวน 4,320
บาท

3.2.3 ป้ายมีข้อความว่า "เอสโซ่, UNLEADED SUPREME" ติดตั้งด้านบนหัว
จ่ายน้ำมันภายในอาคารจำหน่ายน้ำมันจำนวน 2 ป้าย พื้นที่ป้ายละ 13,725 ตาราง

เซนติเมตร ปีภาษี 2543 จำนวน 1,080 บาท

3.2.4 ป้ายมีข้อความว่า "เครื่องหมายกรมสรรพากร, เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก
มิเตอร์หัวจ่าย และราคาน้ำมันชนิดต่าง ๆ" ติดตั้งด้านหน้าสถานีบริการน้ำมันจำนวน
2 ป้าย พื้นที่ป้ายละ 10,800 ตารางเซนติเมตร ปีภาษี 2543 จำนวน 400 บาท

3.2.5 ป้ายมีข้อความว่า "ยินดีรับบัตร SYNERGY ESSO และเครื่องหมายลูก
ศรบอกทางเข้า" ติดตั้งอยู่บริเวณทางเข้าสถานีบริการน้ำมันจำนวน 2 ป้าย พื้นที่
22,050 ตารางเซนติเมตร ปีภาษี 2543 และ 2544 ปีละ 1,760 บาท

3.2.6 ป้ายมีข้อความว่า "เอสโซ่, ESSO, ป้ายบอกราคาน้ำมัน" ติดตั้งหน้า
สถานีบริการน้ำมันจำนวน 2 ป้าย พื้นที่ป้ายละ 472,500 ตารางเซนติเมตร ปีภาษี
2544 จำนวน 75,600 บาท

3.3 สถานีบริการน้ำมันเลขที่ 42/5 ถนนบุรีภิรมย์ แขวงกระทุ่มลาย เขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร

3.3.1 ป้ายมีข้อความว่า "ดีเซล" ติดตั้งด้านบนหัวจ่ายน้ำมันในอาคารจำหน่าย
น้ำมันจำนวน 4 ป้าย พื้นที่ป้ายละ 13,725 ตารางเซนติเมตร ปีภาษี 2543 และ
2544 ปีละ 800 บาท

3.3.2 ป้ายมีข้อความว่า "เอสโซ่, ESSO" ติดตั้งด้านบนหัวจ่ายน้ำมันในอาคาร
จำหน่ายน้ำมันจำนวน 4 ป้าย พื้นที่ป้ายละ 13,725 ตารางเซนติเมตร ปีภาษี 2543
และ 2544 ปีละ 2,160 บาท

3.3.3 ป้ายมีข้อความว่า "ยิ้มเต็มถัง, ภาพเสือ" ติดตั้งที่ตู้จำหน่ายน้ำมันภายใน
อาคารจำหน่ายน้ำมันจำนวน 8 ป้าย พื้นที่ป้ายละ 2,100 ตารางเซนติเมตร ปีภาษี

2544 จำนวน 1,600 บาท

3.3.4 ป้ายมีข้อความว่า "ESSO" ติดตั้งที่ตู้จำหน่ายน้ำมันภายในอาคารจำหน่ายน้ำมันจำนวน 6 ป้าย พื้นที่ป้ายละ 4,800 ตารางเซนติเมตร ปีภาษี 2544 จำนวน 2,400 บาท

3.3.5 ป้ายมีข้อความว่า "เครื่องหมายกรมสรรพากร, เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากมิเตอร์หัวจ่าย และราคาน้ำมันชนิดต่าง ๆ" ติดตั้งด้านหน้าสถานีบริการน้ำมันจำนวน 2 ป้าย พื้นที่ป้ายละ 10,800 ตารางเซนติเมตร ปีภาษี 2543 และ 2544 ปีละ 400 บาท

3.3.6 ป้าย "AMERICAN EXPRESS" ติดตั้งบริเวณด้านหน้าสถานีบริการน้ำมันจำนวน 2 ป้าย พื้นที่ป้ายละ 4,000 ตารางเซนติเมตร ปีภาษี 2543 และ 2544 ปีละ 640 บาท

การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ถูกต้อง ป้ายตามฟ้อง ข้อ 3.1.1, 3.2.1 และ 3.3.1 ป้ายข้อความว่า "ดีเซล" เป็นป้ายบอกประเภทน้ำมัน เป็นชื่อสามัญมิใช่เครื่องหมายการค้า ไม่เป็นป้ายที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ป้ายตามฟ้องข้อ 3.1.1 ถึง 3.1.5, 3.2.1 ถึง 3.2.3, 3.3.1 ถึง 3.3.4 เป็นป้ายที่แสดงไว้ได้หลังคาคลุมตู้จำหน่ายน้ำมันอันเป็นอาคาร แต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตร ได้รับยกเว้นได้ต้องเสียภาษีป้ายตามฟ้องข้อ 3.1.6, 3.2.4 และ 3.3.5 เป็นป้ายไม่มีชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และเป็นป้ายที่กรมทะเบียนการค้าและกรมสรรพากรเป็นผู้กำหนดให้โจทก์จัดทำขึ้น ไม่ใช่ป้ายที่ต้องเสียภาษี ป้ายตามฟ้องข้อ 3.1.7 และ 3.2.5 มีพื้นที่เพียงครึ่งหนึ่งของที่ประเมินเท่ากับ 11,025 ตารางเซนติเมตร ที่เหลือเป็นป้ายรูปลูกศรบอกทางเข้าสถานบริการน้ำมัน ซึ่งสามารถแยกส่วนออกจากกันได้ จำเลยต้องคืนเงินแก่

โจทก์ทั้งสองปีภาษีเป็นเงินสถานีละ 1,760 บาท ป้ายตามฟ้องข้อ 3.1.8 และ 3.3.6 มิใช่ป้ายของโจทก์ จำเลยสามารถหาตัวและเรียกเก็บภาษีป้ายจากบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด ได้ จำเลยต้องคืนเงินแก่โจทก์ปีภาษีละ 640 บาท สำหรับแต่ละสถานี ป้ายตามฟ้องข้อ 3.2.6 มีข้อความว่า "เอสโซ่ ESSO" กับป้ายบอกราคาน้ำมันมีพื้นที่เพียงป้ายละ 184,410 ตารางเซนติเมตร เป็นค่าภาษีป้ายละ 7,380 บาท รวมสองป้าย เป็นค่าภาษี 14,760 บาท นอกจากนั้นเป็นป้ายบอกราคาน้ำมันกับข้อความของกรมสรรพากรซึ่งสามารถแยกส่วนกันได้ และเป็นป้ายที่ทางราชการกำหนดให้โจทก์จัดทำ ไม่มีวัตถุประสงค์โฆษณาหรือหารายได้ โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีในส่วนนี้ จำเลยต้องคืนเงินแก่โจทก์จำนวน 60,840 บาท สำหรับสถานีบริการน้ำมันทั้งสามแห่งจำเลยต้องคืนเงินภาษีแก่โจทก์ ปีภาษี 2543 จำนวน 17,440 บาท ปีภาษี 2544 จำนวน 88,480 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 105,920 บาท ขอให้เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้ายเลขที่ 9/2543, 10/2543, 11/2543 ลงวันที่ 11 เมษายน 2543 เลขที่ 14/2544, 15/2544, 16/2544 ลงวันที่ 19 เมษายน 2544 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2544 ให้จำเลยคืนเงินภาษีจำนวน 105,920 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า ป้ายตามฟ้องข้อ 3.1.1, 3.2.1 และ 3.3.1 ข้อความว่า "ดีเซล" เป็นป้ายบ่งแสดงประเภทน้ำมันของโจทก์มิใช่ชื่อสามัญทั่วไป ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารสำนักงาน เป็นป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ป้ายตามฟ้องข้อ 3.1.2 ถึง 3.1.5, 3.2.2 ถึง 3.2.3, 3.3.2 ถึง 3.3.4 เป็นป้ายที่มีได้ติดตั้งภายในอาคาร ผู้ผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย ป้ายตามฟ้องข้อ 3.1.6, 3.2.4 และ 3.3.5 จำเลยมิได้นำป้ายที่มีเครื่องหมายกรมสรรพากรและข้อความว่า "เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากมิเตอร์หัวจ่าย" มารวมคำนวณ ส่วนที่มีข้อความว่าดีเซลและตัวเลขแสดงราคาน้ำมัน, ซุปริม 91 และตัวเลขแสดงราคาน้ำมัน, ซุปริม 95 และตัวเลข

แสดงราคาน้ำมัน เป็นป้ายที่มีชื่อ ยี่ห้อบอกประเภทน้ำมันแสดงอยู่ในป้ายเดียวกัน เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า ไม่ได้รับการยกเว้นป้ายตามฟ้องข้อ 3.1.7 และ 3.2.5 ทั้งข้อความ "ยีนดีรับบัตร SYNERGY" และ "ESSO" กับเครื่องหมายลูกศร อยู่ในโครงเหล็กอันเดียวกัน หมายถึงสถานที่ที่ลูกศรบ่งชี้ยีนดีรับบัตร SYNERGY ต้องเสียภาษีทั้งหมด ป้ายตามฟ้องข้อ 3.1.8 และ 3.3.6 ไม่ระบุชื่อเจ้าของและบริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด ไม่ยืนยันว่าเป็นของตน เป็นกรณีไม่มีผู้ยื่นแบบ แสดงรายการสำหรับภาษีป้าย และไม่แนชัดว่าผู้ใดเป็นเจ้าของป้าย ถือว่าไม่อาจหา ตัวเจ้าของได้ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ครอบครองจึงเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ป้ายตามฟ้องข้อ 3.2.6 ข้อความว่า "เอสโซ่ ESSO" และป้ายบอกราคาน้ำมัน จำเลยมิได้นำป้ายที่มี เครื่องหมายกรมสรรพากรและข้อความว่า "เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากมิเตอร์หัวจ่าย" มารวมคำนวณภาษีป้าย สำหรับข้อความบอกราคาน้ำมันนั้นเป็นป้ายบอกประเภทน้ำมัน แสดงอยู่ในป้ายเดียวกันเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า แสดงประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงที่โจทก์ประกอบการค้าเป็นการโฆษณาคุณภาพสินค้าแต่ละชนิดเพื่อชี้ชวนให้ ลูกค้านำซื้อน้ำมันชนิดที่โฆษณาจึงไม่ได้รับยกเว้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนและแก้ไขหนังสือแจ้งการประเมินภาษี ป้ายเลขที่ 9/2543, 10/2543 และ 11/2543 ลงวันที่ 11 เมษายน 2543 เลขที่ 14/2544, 15/2544 และ 16/2544 ลงวันที่ 19 เมษายน 2544 กับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2544 รวม 2 ฉบับ โดยให้เพิกถอนเฉพาะป้ายมีข้อความว่า "ดีเซล" ตามฟ้องข้อ 3.1.1, 3.2.1 และ 3.3.1 ป้ายข้อความ "เอสโซ่, UNLEADED SUPREME" ตามฟ้องข้อ 3.1.2, 3.2.3 ป้ายข้อความ "เอสโซ่, ESSO" ตามฟ้องข้อ 3.2.2 และ 3.3.2 ป้ายข้อความ "ยืมเต็มถัง ภาพเสือ" ตามฟ้องข้อ 3.1.3 และ 3.3.3 ป้ายข้อความ "ESSO" ตามฟ้องข้อ 3.1.4 และ 3.3.4 ป้ายข้อความ "ESSO, เอสโซ่" ตามฟ้องข้อ 3.1.5 ป้ายข้อความ "AMERICAN EXPRESS" ตามฟ้องข้อ 3.1.8 และ 3.3.6 ให้แก้ไขเฉพาะป้ายมีข้อความว่า "ยีนดีรับบัตร SYNERGY ESSO" และ

เครื่องหมายลูกศร ตามฟ้องข้อ 3.1.7 และ 3.2.5 ทั้งปีภาษี 2543 และ 2544 จากปีละ 1,760 บาท เป็นปีละ 880 บาท แก้ไขเฉพาะป้ายข้อความ "เอสโซ่ ESSO, ราคา น้ำมัน" ตามฟ้องข้อ 3.2.6 ปีภาษี 2544 จาก 75,600 บาท เป็น 32,200 บาท ให้จำเลยคืนเงินแก่โจทก์จำนวน 86,480 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544) จนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2543 พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีป้ายบริเวณสถานีบริการน้ำมันของโจทก์ 3 แห่ง คือ เลขที่ 49/3 และ 29/2 ถนนสุขุมวิท แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประจำปีภาษี 2543 จำนวน 29,380 บาท 29,680 บาท และ 11,720 บาท ตามลำดับ และวันที่ 19 เมษายน 2544 พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีป้ายบริเวณสถานีน้ำมันดังกล่าวประจำปีภาษี 2544 จำนวน 39,680 บาท 93,040 บาท และ 20,760 บาท ตามลำดับ ตามหนังสือแจ้งการประเมินเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 1 ถึง 6 โจทก์อุทธรณ์การประเมินตามเอกสารหมาย จ.6 และ จ.7 ต่อมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำวินิจฉัยยืนยันตามการประเมินตามแบบแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์เอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 7 และ 8 ที่โจทก์อุทธรณ์เกี่ยวกับป้าย ตามฟ้องข้อ 3.1.6, 3.2.4 และ 3.3.5 ที่มีข้อความ "เครื่องหมายกรมสรรพากร, เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากมิเตอร์หัวจ่ายและราคาน้ำมันชนิดต่าง ๆ" ว่า เป็นป้ายที่โจทก์ถูกบังคับโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงราคาน้ำมันที่จำหน่ายและแสดงว่ามีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากมิเตอร์หัวจ่ายแล้ว โดยรูปแบบและขนาดจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรก่อนและโจทก์ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว จึงไม่ใช่ป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 มาตรา 6 นั้น

เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์มีหน้าที่ต้องจัดทำแผ่นป้ายที่มีข้อความ "เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากมิเตอร์หัวจ่าย" และป้ายแสดงประเภท ชนิด และราคาจำหน่ายปลีกสินค้าควบคุม ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 54) เรื่อง กำหนดลักษณะและเงื่อนไขของการประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ รายย่อย การออกไปกำกับภาษีของผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 86/8 แห่งประมวลรัษฎากร และการเก็บรักษารายงานตามมาตรา 87/3 แห่งประมวลรัษฎากร ข้อ 7 กับประกาศคณะกรรมการกลางกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด ฉบับที่ 200 พ.ศ.2535 เรื่อง ให้ผู้จำหน่ายปลีกแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าควบคุม ลงวันที่ 10 กันยายน 2535 และฉบับที่ 249 พ.ศ.2541 ลงวันที่ 23 เมษายน 2541 ป้ายดังกล่าวจึงไม่ใช่ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ของโจทก์ตามบทบัญญัติในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โจทก์จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือแจ้งการประเมินเลขที่ 9/2543, 10/2543 และ 11/2543 ลงวันที่ 11 เมษายน 2543 เลขที่ 14/2544 และ 16/2544 ลงวันที่ 19 เมษายน 2544 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2544 รวม 2 ฉบับ เฉพาะป้ายมีข้อความว่า "เครื่องหมายกรมสรรพากร, เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากมิเตอร์หัวจ่าย และราคาน้ำมันชนิดต่าง ๆ" ตามฟ้องข้อ 3.1.6, 3.2.4 และ 3.3.5 ทั้งปีภาษี 2543 และ 2544 ให้จำเลยคืนเงินจำนวน 2,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2544) จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

(ทองหล่อ โคมงาม-วิชัย ชื่นชมพูนุท-โนรี จันทรินทร์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 มาตรา 6 ได้บัญญัติความหมายของคำว่า "ป้าย" ไว้ว่า "ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น" ตามความหมายนี้ป้ายที่จะต้องเสียภาษีป้ายจึงต้องเป็นป้ายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ป้ายในคดีนี้มีทั้งป้ายที่มีข้อความ "เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากมิเตอร์หัวจ่าย" และป้ายแสดงราคาน้ำมันชนิดต่าง ๆ ป้ายทั้งสองข้อความแม้จะเป็นป้ายที่โจทก์มีหน้าที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย แต่ป้ายแสดงราคาน้ำมันชนิดต่าง ๆ ก็เป็นป้ายที่ใช้เพื่อหารายได้ ป้ายแสดงราคาน้ำมันชนิดต่าง ๆ จึงเป็นป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย จะไม่ให้เสียภาษีเหมือนกับป้ายที่มีข้อความ "เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากหัวจ่าย" น่าจะไม่ถูกต้อง ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม